



PUTUSAN
Nomor 2574 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WAHID (alm), dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama Patimasang, Ridwan, Kasma, bertempat tinggal di Bonto Tangnga, Desa/Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaswiah, S.Sos., beralamat di Bonto Tangnga, RT 006, RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HADI binti TUWO, bertempat tinggal di Bonto Tangnga, RT 006, RW 003, Desa/Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Basri, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Sudiang Raya, Perum Griya Permata Lestari Cluster Jasper, Blok C, Nomor 1, RT 005, RW 010, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

- 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, beralamat di Jalan Cendana, Nomor 11, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



2. **HJ. NUR ALAM DG. NGASI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Takalar, Lingkungan Bonto Kassi, Desa/Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menduduki objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum objek sengketa adalah sebahagian dari tanah pemberian hidup/hibah dari orang tua Penggugat (Muji binti Maroa) kepada Penggugat yang terletak di Kampung Bonto Tangnga, Dusun Lempangan, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas $\pm 1.900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas dahulu adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Mamang,
- sebelah timur : tanah milik Haya,
- sebelah selatan : tanah milik Muh. Ali,
- sebelah barat : jalan desa/tanah milik Pattu,

dan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Mamang dan Thahir,
- sebelah timur : tanah milik Gaffar dan Muhadi,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



- sebelah selatan : tanah milik Maskur dan Wahyu,
 - sebelah barat : jalan desa/tanah milik Pattu/Maudu;
6. Menyatakan secara hukum objek sengketa yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I seluas $\pm 773 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : tanah milik Hadi/Sugi dan Muhadi,
 - sebelah timur : tanah milik Hadi/Aminah,
 - sebelah selatan : tanah milik Maskur,
 - sebelah barat : Jalanan desa,
- adalah tanah milik Penggugat yang merupakan sebahagian dari tanah yang diperoleh dengan cara pemberian/hibah orang tuanya (Muji binti Maroa);
7. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengikat secara hukum atas objek sengketa;
8. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak yang ada diatas objek sengketa, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Wahid (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap Objek sengketa;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga;
11. Menyatakan secara hukum perbuatan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00781/Desa Bowong Cindea, tanggal 15 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor 02002/2002, tanggal 10 Desember 2002 seluas 773 m^2 (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Wahid adalah perbuatan melawan hukum;



12. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00781/Desa Bowong Cindea, 15 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor 02002/2002, tanggal 10 Desember 2002 seluas 773 m² (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Wahid tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan kabur;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Putusan Sela Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkj, tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkj, tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menduduki objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum objek sengketa adalah sebahagian dari tanah Pemberian hidup/hibah dari orang tua Penggugat (Muji binti Maroa) kepada Penggugat yang terletak di Kampung Bonto Tangnga, Dusun Lempangan, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas $\pm 1.900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas dahulu adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Mamang,
 - sebelah timur : tanah milik Haya,
 - sebelah selatan : tanah milik Muh. Ali,
 - sebelah barat : Jalan Desa/tanah milik Pattu,dan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Mamang dan Thahir,
 - sebelah timur : tanah milik Gaffar dan Muhadi,
 - sebelah selatan : tanah milik Maskur dan Wahyu,
 - sebelah barat : jalan desa/tanah milik Pattu/Maudu,
6. Menyatakan secara hukum objek sengketa yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I seluas $\pm 773 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Hadi/Sugi dan Muhadi,
 - sebelah timur : tanah milik Hadi/Aminah,
 - sebelah selatan : tanah milik Maskur,
 - sebelah barat : Jalanan desa,adalah tanah milik Penggugat yang merupakan sebahagian dari tanah yang diperoleh dengan cara pemberian/hibah orang tuanya (Muji binti Maroa);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengikat secara hukum atas objek sengketa;
8. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak yang ada diatas objek sengketa, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Wahid (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga;
10. Menyatakan secara hukum perbuatan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00781/Desa Bowong Cindea, tanggal 15 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor 02002/2002, tanggal 10 Desember 2002 seluas 773 m² (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Wahid adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00781/Desa Bowong Cindea, 15 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor 02002/2002, tanggal 10 Desember 2002 seluas 773 m² (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Wahid tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 266/Pdt/2023/PT MKS, tanggal 14 September 2023;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Perkara Nomor 266/Pdt/2023/PT MKS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkj, tanggal 11 Mei 2023

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding/dahulu Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diteima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding/dahulu Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diteima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan sebaliknya. Tergugat I, dinyatakan secara hukum tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut dan dengan demikian segala bentuk perbuatan Tergugat I, yang menguasai dan menduduki objek sengketa, serta perbuatan Tergugat II yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan atas

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



tanah objek sengketa sedangkan Tergugat I, Tergugat II tidak dapat menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian Tergugat I, dinyatakan secara hukum tidak mempunyai hak atas objek sengketa dan segala bentuk perbuatan Tergugat I, yang menguasai dan menduduki objek sengketa, perbuatan Tergugat II yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan mengeluarkan/menghapus amar Turut Tergugat yang secara yuridis hanya sekedar tunduk dan patuh pada isi putusan sehingga tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WAHID (alm), yang diwakili oleh Patimasang, Ridwan, Kasma tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAHID (alm)**, dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama **Patimasang, Ridwan, Kasma** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/Pdt/2023/PT MKS, tanggal 14 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkj, tanggal 11 Mei 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menduduki objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum objek sengketa adalah sebahagian dari tanah Pemberian hidup/hibah dari orang tua Penggugat (Muji Binti Maroa) kepada Penggugat yang terletak di Kampung Bonto Tangnga, Dusun Lempangan, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas $\pm 1.900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas dahulu adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Mamang,
 - sebelah timur : tanah milik Haya,
 - sebelah selatan : tanah milik Muh. Ali,
 - sebelah barat : Jalan Desa/tanah milik Pattu,dan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Mamang dan Thahir,
 - sebelah timur : tanah milik Gaffar dan Muhadi,
 - sebelah selatan : tanah milik Maskur dan Wahyu
 - sebelah barat : jalan desa/tanah milik Pattu/Maudu
6. Menyatakan secara hukum objek sengketa yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I seluas $\pm 773 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : tanah milik Hadi/Sugi dan Muhadi,
- sebelah timur : tanah milik Hadi/Aminah,
- sebelah selatan : tanah milik Maskur,
- sebelah barat : Jalanan desa,

adalah tanah milik Penggugat yang merupakan sebahagian dari tanah yang diperoleh dengan cara pemberian/hibah orang tuanya (Muji Binti Maroa);

7. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengikat secara hukum atas objek sengketa;
 8. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak yang ada diatas objek sengketa, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Wahid (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa;
 9. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga;
 10. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00781/Desa Bowong Cindea, 15 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor 02002/2002, tanggal 10 Desember 2002 seluas 773 m² (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Wahid tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2574 K/Pdt/2024